

[6-1] [경고6] 사항

1. 제 목 : 외부강의 등의 신고 의무 불이행

2. 조치부서 : ○○○○처

3. 관 련 자 : ●●●●처 ■■■■■실 수석연구원 연구3급 Ö Ö Ö(경고)

●●●●처 ☺☺☺☺☺☺실 수석연구원 연구3급 ΩΩΩ(경고)

●●●●처 ☺☺☺☺☺☺실 수석연구원 연구3급 ▼ ▼ ▼(경고)

♠♠♠♠♠♠♠♠○○○○○○○○국 부장 행정2급 ♪♪♪(경고)

(현 소속 : ●●지역본부 ◆◆◆사업처 □□□권주거복지지사 지사장 행정2급)

ⓂⓂ지역본부 △△사업본부 ▢▢단 ###사업부 경력업무직 ㄱㄱㄱ(경고)

(현 소속 : ⓂⓂ지역본부 △△사업본부 ◁◁◁1부 설계·시공·감리 전문직)

LH▣▣▣▣▣▣▣ 경력업무직 * * *(경고)

4. 내 용 :

위 관련자 중 연구3급 Ö Ö Ö은 2003. 5. 1. 입사하여 2011. 2. 11.부터, 연구3급 ΩΩΩ는 2006. 4. 21. 입사하여 2009. 10. 5.부터, 연구3급 ▼ ▼ ▼은 1995. 6. 13. 입사하여 2009. 10. 5.부터 현재까지 ●●●●처에서 근무하면서 公社 대·내외 연구관련 업무를 담당하고 있다.

또한 행정2급 ♪♪♪는 1992. 1. 6. 입사하여 2017. 1. 5.부터 2019. 1. 10.까지 ♠♠♠♠♠♠♠♠○○○○○○○○국 ○○○○부에서, 경력업무직 ㄱㄱㄱ은 2016. 2. 15.부터 2019. 1. 30.까지 ⓂⓂ지역본부 △△사업본부 ###사업부에서 근무하였고,

경력업무직 * * * 는 2018. 1. 12. 이후 LH□□□□□□ 전문교수로 근무 중이다.

「한국토지주택공사 임직원행동강령(2018. 5. 15. 지침 제1841호로 개정되기 전의 것)(이하 ‘행동강령’이라 한다)」 제22조(외부강의 등의 사례금 수수 제한)에 따르면 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 ‘외부강의 등’이라 한다)의 대가로서 별표 11)에서 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 된다.

또한 임직원은 외부강의 등을 할 때에는 미리 공사의 내부전산시스템을 통하여 신고하여야 하며, 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의 등을 하려는 경우는 미리 사장의 승인을 받아야 한다. 다만 국가나 지방자치단체에서 요청하거나 겸직허가를 받고 수행하는 외부강의 등은 그 횟수에 포함하지 아니한다.

그런데 위 관련자들은 [표 1]과 같이 외부강의 등을 수행하면서 위 지침에 따른 신고 절차 등을 이행하지 않았다.

[표 1] 외부강의 등 미신고 현황

(단위 : 천 원)

소속	성명	외부강의 주제	강의일	주최	대가	특이사항
○○○○처	○○○	지역별 맞춤형 범죄예방 컨설팅 용역 자문회의	2017. 8. 30.	□□□□^ 연구소	200	-
		범죄예방 환경조성 지원사업 자문회의	2017.10.30.		200	-

1) (별표 1)의 사례금 상한액 : 사장(40만원), 임원(30만원), 그 외 직원(20만원), 상한액은 1시간 기준이며, 초과하여 강의 시 강의시간에 관계없이 상한액의 100분의 150에 해당 금액을 초과하지 못함

소속	성명	외부강의 주제	강의일	주최	대가	특이사항
○○○○○처	오 오 오	비도시지역의 토지이용 관리체계 재정립을 위한 워크숍	2017. 6. 9.	◎◎연구원	200	(가) 월3회초과
		스마트시대의 ☼☼의 정책과제와 대응전략 워크숍	2017. 11. 2.	☼☼연구원	200	-
○○○○○처	ㅍ ㅍ ㅍ	재정부 공사중단 방치건축물 정비방향 워크숍	2017. 9. 19.	☼☼연구원	300	-
		ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ 토론회	2017. 11. 1.		200	-
㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠분쟁 조정위	요 요 요	주거서비스 예비인증 관련 자문회의	2017. 10. 19.	ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ^ ^ 연구소	200	-
		부동산소비자 보호방안 연구	2107. 11. 24.	◎◎연구원	150	-
㉠㉠지역본부 △△사업본부	ㄱ ㄱ ㄱ	aaa 민간사업자공모평가	2017. 6. 29.	㉠㉠㉠㉠공사	300	-
		bbb 건설사업관리용역 기술자평가서 평가방법 심의	2017. 8. 25.		300	-
		ccc 건설사업관리용역 SOQ평가	2017. 9. 27.		300	-
		ddd 건설사업관리용역 PQ평가	2017. 10. 11.		300	-
		eee 건설사업관리용역 PQ평가	2017. 12. 12.		300	-
		fff 건설사업관리용역 참여기술자 면접평가	2017. 12. 12.		300	-
		ggg 건설사업관리용역 SOQ평가	2018. 2. 21. (10:00~16:00)		430	(나) 사례금 상한초과
		hhh 민간사업자공모 평가	2108. 6. 5.		320	-
교학처	* * *	민간사업자공모 평가	2017. 9. 7.	㉠㉠㉠㉠공사	300	-
		주거환경개선사업 민간사업자공모평가	2018. 3. 7.		300	-

자료 : 감사실 점검결과 및 관련자 제출 확인서 재구성

이중 관련자 오오오는 상기 [표 1]의 (가)와 같이 2017. 6. 9. ◎◎연구원에서 수행한 외부강의에 대해 신고하지 않은 채 해당 월에 별도의 외부강의를 3차례 기 신고²⁾하였으므로 결과적으로 사전 승인 없이 월 3회를 초과하여 외부강의를 수행하는 등 관련 규정을 위반하였다.

2) 관련자는 내부시스템을 통해 2017. 6. 7.(㉠㉠㉠㉠㉠㉠정보원) / 2017. 6. 9.(㉠㉠㉠㉠㉠㉠정보원) / 2017. 6. 30.(㉠㉠㉠㉠㉠㉠연구원) 3차례 외부강의를 기 신고함

또한 관련자 ㄱㄱㄱ의 경우는 상기 [표 1]의 (나)와 같이 2018. 2. 21. ㉡㉡㉡㉡공사에서 수행한 건설관리용역 평가에 대한 사례금으로 430천 원을 지급받음으로써 행동강령에서 명시한 사례금 상한액을 초과하여 지급받았다.

[관련자의 주장 및 판단]

가. 월 3회를 초과한 외부강의와 관련

관련자 ㉡㉡㉡의 경우 연구업무의 특성상 다수의 외부강의 등에 참석할 수밖에 없었고 상기의 위반사항 외 통상 외부강의의 횟수가 월 3회를 초과할 경우에는 대가를 지급받지 않고 해당강의를 수행했었다고 주장³⁾하고 있으며,

해당건의 경우 2017. 6. 9. 두 개의 강의가 겹쳐 신고가 누락되었다고 일관되게 진술하고 있는 점 등을 고려할 때 다수의 강의를 수행하기 위해 고의적으로 신고를 누락한 사항이라 보기는 어렵다.

나. 사례금 상한 초과 관련

2018. 2. 21. ㉡㉡㉡㉡공사로부터 초과하는 사례금을 받은 ㄱㄱㄱ의 경우 2018. 1. 17. 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지법」의 개정⁴⁾에 따라 사례금 상한액이 모든 공직자등에 대해 일괄 400천 원(최대 600천 원)으로 변경⁴⁾되었고, 公社의 행동강령 또한 2018. 5. 15. 해당내용을 반영하여 변경된 점을 감안할 때 추가적인 조치⁵⁾를 취하기는 곤란하다.

3) 기 신고내역에 대해 확인결과 2018. 6월 기준 관련자는 4차례의 외부강의를 수행하였으며, 그중 1건(2018. 6. 7. ㉡㉡연구원-지속가능한 ㉡㉡형 도시재생정책 워크숍)은 대가 없이 외부강의를 수행한 걸로 확인됨

4) 사례금 상한액 : 40만원, 상한액은 1시간 기준이며, 초과하여 강의 시 강의시간에 관계없이 상한액의 100분의 150에 해당 금액을 초과하지 못함

따라서 위 관련자들의 행위는 「한국토지주택공사 임직원 행동강령」에 위배된 것으로서 「인사규정」 제50조 제2항에 해당한다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

연구3급 Ö Ö Ö, 연구3급 으으으, 연구3급 ˇ ˇ ˇ, 행정2급 요요요, 경력업무직 ㅅㅅㅅ, 경력업무직 * * *에 대해 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 각각 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(**경고6**).

5) 「한국토지주택공사 임직원 행동강령」에 의거 초과하는 사례금을 받은 경우에는 사장에게 신고하고, 제공자에게 그 초과금액을 지체 없이 반환하여야 함

[6-2] [경고] 사항

1. 제 목 : 외부강의 등의 신고 의무 불이행
2. 조치부서 : ●●지역본부
3. 관 련 자 : ●●지역본부 ≡≡≡≡사업본부 〇〇〇〇1부 차장 건축3급 ♡♡♡(경고)
(현 소속: ●●지역본부 〇〇〇〇사업본부 ▢▢사업단 √√√√√추진단 차장 건축3급)
4. 내 용 :

위 관련자는 1995. 1. 16. 입사하여 2017. 1. 31.부터 2019. 1. 30.까지 ●●지역본부 ≡≡≡≡사업본부 〇〇〇〇1부에서 공사감독 업무 등을 수행하였다.

「한국토지주택공사 임직원행동강령(2018. 5. 15. 지침 제1841호로 개정되기 전의 것)(이하 ‘행동강령’이라 한다)」 제22조(외부강의 등의 사례금 수수 제한)에 따르면 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 ‘외부강의 등’이라 한다)의 대가로서 별표 1에서 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 된다.

또한 임직원은 외부강의 등을 할 때에는 미리 공사의 내부전산시스템을 통하여 신고하여야 하며, 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의 등을 하려는 경우는 미리 사장의 승인을 받아야 한다. 다만 국가나 지방자치단체에서 요청하거나 겸직허가를 받고 수행하는 외부강의 등은 그 횟수에 포함하지 아니한다.

그런데 위 관련자는 [표 1]과 같이 외부강의 등을 수행하면서 위 지침에 따른 신고 절차를 이행하지 않았다.

[표 1] 외부강의등 미신고 현황

(단위 : 천 원)

소속	성명	외부강의 주제	강의일	주최	대가	특이사항
●●지역 본부	ㅇㅇㅇ	aaa 건설공사 건설사업관리용역평가	2018. 1. 16.	■■■■■공사	200	-
		bbb 건축공사 시공평가	2017. 10.27.		200	
		ccc 건축공사 시공평가	2107. 12. 8.		200	
		ddd 건축공사 시공평가	2018. 6. 28.		200	

자료 : 감사실 점검 결과 및 관련자 제출 확인서 재구성

따라서 위 관련자의 행위는 「한국토지주택공사 임직원행동강령」에 위배된 것으로서 「인사규정」 제50조 제2항에 해당한다.

5. 조치할 사항

●●지역본부장은

건축3급 ㅇㅇㅇ에 대해 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고).

[6-3] [통보] 사항

1. 제 목 : 외부강의 등의 신고 의무 불이행
2. 조치부서 : ◇◇◇◇실
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

2016. 5. 29. 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」의 제정에 따라 공직자등의 외부강의에 대해 엄격하게 규제 및 통제하고 있으며, 公社 임직원의 경우는 사내 정보시스템을 통하여 사전 신고절차 등을 거쳐 외부강의를 수행하고 있다.

「한국토지주택공사 임직원행동강령(2018. 5. 15. 지침 제1841호 개정분)(이하 ‘행동강령’이라 한다)」 제33조(외부강의 등의 사례금 수수 제한)에 따르면 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 ‘외부강의 등’이라 한다)의 대가로서 별표 1에서 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 되며

외부강의 등을 할 때에는 외부강의 등의 요청 명세 등에 대해 사전 신고하여야 한다. 다만, 외부강의 등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체(그 소속 기관을 포함한다)인 경우에는 그러하지 아니하다.

또한 임직원은 외부강의 등을 할 때에는 미리 별지 제12호 서식에 따라 서면으로

신고하여야 하며, 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의 등을 하려는 경우는 미리 사장의 승인을 받아야 한다. 다만 국가나 지방자치단체에서 요청하거나 검직허가를 받고 수행하는 외부강의 등은 그 횟수에 포함하지 아니한다.

그런데 2017. 1. 이후 2018. 8.까지의 외부강의 실태에 대해 점검한 결과 다수의 직원이 [표 1]과 같이 관련 지침에 따른 신고절차 등을 위반하였다.

[표 1] 외부강의 관련 주요 위반사항 등

(단위 : 천 원)

소속	위반자 성명	주요 위반사항	외부강의 주최	점검기간
●●●●처	○ ○ ○ ▽ ▽ ▽ ◇ ◇ ◇ □ □ □ ◇ ◇ ◇ △ △ △ ▽ ▽ ▽	외부강의 신고 누락 및 월 3회 초과 외부강의 수행	※※연구원 ▣▣▣▣공사 ◎◎연구원 ♂♂♂♂연구원 등	2017. 1. 1. ~ 2018. 8. 30.
■ ■ ■ ■ ■ ■	* * *	외부강의 신고 누락	▣▣▣▣공사	
⊙⊙지역본부	△ △ △ ㄱ ㄱ ㄱ		▣▣▣▣공사	
◎◎지역본부	◇ ◇ ◇		▣▣▣▣공사	
♠♠♠♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠♠♠♠	ㄹ ㄹ ㄹ		♂♂♂♂연구원 등	
◀◀◀◀기획처	○ ○ ○		◎◎연구원	

자료 : 감사실 점검 결과 및 관련자 제출 확인서 재구성

더불어 해당 위반사항에 대한 조사과정에서 다수의 직원들이 신고를 하지 않아도 되는 외부강의 등의 범위에 대해 혼란스러워 하고 있었으며,

특히 외부강의를 요청한 자가 행동강령에서 언급된 ‘국가나 지방자치단체(그 소속 기관을 포함한다)’인 경우⁶⁾ 및 신고를 하여야 하는 외부강의 등의 정확한 범위 등에 대한 판단⁷⁾ 시 어려움이 있음이 확인되었다.

따라서 외부강의 등의 신고와 관련해 행동강령 위반의 최소화를 위하여 관련 규정의 정비 및 대안마련이 시급한 상황이다.

5. 조치할 사항

♣♣♣♣실장은

관계 법령 및 운영 중인 외부강의 등의 신고 시스템 등을 고려하여 신고대상 외부강의 등의 범위와 신고 방법 등 「한국토지주택공사 임직원 행동강령」의 관련 규정을 정비 또는 대안을 마련하시기 바랍니다(통보).

6) 다수의 직원들이 행동강령에서 언급된 ‘소속 기관’의 범위에 대해 지방도시공사 및 ○○연구원 등이 포함 되는 것으로 오인하고 있으며, 실제로 국가나 지방자치단체에서 요청하여 참석한 외부강의 등이 최종적으로 비 용지급은 타 기관에서 하는 경우 등이 있어 신고를 누락하는 경우가 다수 발생하고 있음

7) 국민권익위에서 제작한 ‘부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률’에 대한 「행정기관 및 공직유관단체 매 뉴얼」에 따르면 외부강의의 경우 강의·강연·기고 외에 발표·토론·심사·평가의결·자문 등이 포함됨, 다만 다수를 대상으로 하지 않거나 회의형태가 아닌 용역이나 자문은 해당되지 않음